



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/II/2023

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I PUTU ARI SASMITA  
Pangkat/NRP : Serma/21040242330485  
Jabatan : Bati Harwat Kima Dodiklatpur  
Kesatuan : Rindam XVII/Cenderawasih  
Tempat, tanggal lahir : Singaraja, 10 April 1985  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVII/Cenderawasih.

Terdakwa tidak ditahan

### PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas ;

**Membaca,** Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/43/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/II/2022 tanggal 5 Januari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/67-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 26 Januari 2023, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/67-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 26 Januari 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/67-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 27 Januari 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/20/II/2022 tanggal 5 Januari 2023

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saks idibawah sumpah yang dibacakan disidang dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan.

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas TNI AD.

c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

**Menimbang**, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh belas bulan September tahun 2022 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak ditemukan Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih pada hari Kamis tanggal sepuluh November 2022, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rindam XVII/Cenderawasih, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai dengan sekarang masih berdinas aktif di Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih sebagai Bati Harwat Kima Dodiklatpur dengan pangkat Serma NRP 21040242330485 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 08.00 WIT Sertu Afradi (Saksi-2) menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT Saksi-2 pergi ke Barak Bintara Rindam XVII/Cenderawasih untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
- c. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT Saksi-2 kembali melakukan pencarian di sekitar di sekitar kota Sentani namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Daud Taruk Linggi (Paur Pam Dodiklatpur).
- d. Bahwa sekira pukul 13.00 WIT Letda Inf Daud Taruk Linggi memerintahkan Saksi-2 untuk kembali melakukan pencarian di sekitar Kota Sentani, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 17.00 WIT Saksi-2 kembali melakukan pencarian di Pelabuhan Kota Jayapura dan sekitar kota Jayapura namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-2 melaporkannya kembali kepada Letda Inf Daud Taruk Linggi.
- e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, kemudian Kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan di tempat tinggal Terdakwa namun tidak diketemukan, sehingga Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses hukum sesuai surat Danrindam XVII/Cenderawasih nomor B/863/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danrindam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak ditemukan Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 atau selama  $\pm$  55 (lima puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Rindam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-121/A-98/XI/2022/Idik tanggal 8 November 2022 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 17 September 2022 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 10 November 2022 yang dibuat oleh penyidik Satpom Lanud Manuhua Terdakwa belum kembali.

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

**Menimbang,** Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/286/II/2023 tanggal 9 Februari 2023, ke-2 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/760/V/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan ke-3 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1035/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Rindam XVII telah memberikan jawaban yaitu Dan Rindam XVII/Venderawasih Nomor : B/142/II/2023 tanggal 13 Februari 2023, Dan Rindam XVII/Venderawasih Nomor : B/257/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 tentang Jawaban ke-2, Dan Rindam XVII/Venderawasih Nomor : B/545/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang jawaban ke-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa I Putu Ari Sasmita, Serma NRP 21040242330485 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

**Menimbang,** Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

**Menimbang,** Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SUBRAM SAKTI**  
Pangkat/NRP : Sertu/21160196410696  
Jabatan : Baklas 1 Ton I Kisis B Dodiklatpur  
Kesatuan : Rindam XVII/Cenderawasih  
Tempat, tanggal lahir : Kamal, 03 Juni 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVII/Cederawasih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Rindam XVII/Cenderawasih, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 08.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIT Saksi pergi ke Barak Bintara Rindam XVII/Cenderawasih untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Sertu Afradi (Saksi-2) selaku Baurpam Urum Dodiklatpur.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 13.00 WIT Saksi kembali melakukan pencarian di sekitar Rindam XVII/Cenderawasih dan di sekitar kota Sentani namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, kemudian Saksi kembali melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Daud Taruk Linggi (Paur Pam Dodiklatpur).
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 17 September 2022 tersebut tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan, telepon maupun mengirim surat untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Rindam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **AFRADI**  
Pangkat/NRP : Sertu/31020365921280  
Jabatan : Baurpam Urum Dodiklatpur  
Kesatuan : Rindam XVII/Cenderawasih  
Tempat, tanggal lahir : Bima, 29 Desember 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVII/Cenderawasih.  
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Rindam XVII/Cenderawasih dan antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 08.00 WIT Saksi menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT Saksi pergi ke Barak Bintara Rindam XVII/Cenderawasih untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
3. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT Saksi kembali melakukan pencarian di sekitar di sekitar kota Sentani namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Daud Taruk Linggi (Paur Pam Dodiklatpur).

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 13.00 WIT Letda Inf Daud Taruk Linggi memerintahkan Saksi untuk kembali melakukan pencarian di sekitar Kota Sentani, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 17.00 WIT Saksi kembali melakukan pencarian di Pelabuhan Kota Jayapura dan sekitar kota Jayapura namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Letda Inf Daud Taruk Linggi.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 17 September 2022 tersebut, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan, telepon maupun mengirim surat untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Rindam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang,** Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-180/A-158/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tidak ada keterangan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan sekarang sesuai dengan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan.
2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

**Menimbang,** Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai dengan sekarang masih berdinis aktif di Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih sebagai Bati Harwat Kima Dodiklatpur dengan pangkat Serma NRP 21040242330485 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 08.00 WIT Sertu Afradi (Saksi-2) menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT Saksi-2 pergi ke Barak Bintara Rindam XVII/Cenderawasih untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
3. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIT Saksi-2 kembali melakukan pencarian di sekitar di sekitar kota Sentani namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Daud Taruk Linggi (Paur Pam Dodiklatpur).
4. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIT Letda Inf Daud Taruk Linggi memerintahkan Saksi-2 untuk kembali melakukan pencarian di sekitar Kota Sentani, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 17.00 WIT Saksi-2 kembali melakukan pencarian di Pelabuhan Kota Jayapura dan sekitar kota Jayapura namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-2 melaporkannya kembali kepada Letda Inf Daud Taruk Linggi.
5. Atas perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, kemudian Kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan di tempat tinggal Terdakwa namun tidak diketemukan, sehingga Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses hukum sesuai surat Danrindam XVII/Cenderawasih nomor B/863/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danrindam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak ditemukan Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 atau selama  $\pm$  55 (lima puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/II/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Rindam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

**Menimbang**, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

**Menimbang**, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/II/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif di Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih sebagai Bati Harwat Kima Dodiklatpur dengan pangkat Serma NRP 21040242330485 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Danrindam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/43/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 08.00 WIT Sertu Afradi (Saksi-2) menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIT Saksi-2 pergi ke Barak Bintara Rindam XVII/Cenderawasih untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
2. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIT Saksi-2 kembali melakukan pencarian di sekitar di sekitar kota Sentani namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Daud Taruk Linggi (Paur Pam Dodiklatpur).
3. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIT Letda Inf Daud Taruk Linggi memerintahkan Saksi-2 untuk kembali melakukan pencarian di sekitar Kota Sentani, namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 17.00 WIT Saksi-2 kembali melakukan pencarian di Pelabuhan Kota Jayapura dan sekitar kota Jayapura namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, selanjutnya Saksi-2 melaporkannya kembali kepada Letda Inf Daud Taruk Linggi.
4. Atas perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, kemudian Kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan di tempat tinggal Terdakwa namun tidak diketemukan, sehingga Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses hukum sesuai surat Danrindam XVII/Cenderawasih nomor B/863/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danrindam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak ditemukan Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 atau selama  $\pm$  55 (lima puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Rindam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danrindam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak ditemukan Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 atau selama  $\pm$  55 (lima puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Rindam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danrindam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak ditemukan Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 atau selama  $\pm$  55 (lima puluh lima) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama kurang lebih 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang,** Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang,** Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

**Menimbang,** Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

**Menimbang,** Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/II/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Nihil

**Menimbang,** Bahwa tuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutan telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, karena sampai saat ini Terdakwa tidak mempunyai itikat baik untuk kembali ke kesatuan.

**Menimbang,** Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

**Menimbang,** Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/II/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang,** Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Menimbang,** Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat,** Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : I Putu Ari Sasmita, Serma NRP 21040242330485 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/II/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (H) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua serta Iskandar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21960346030574 dan Aditya Wicaksono, S.H. Kapten Chk NRP 11100004840584 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faturrahman Yasir, S.H. Mayor Chk NRP 11080099271185, Panitera Pengganti Amiruddin, S.H. Letda Chk NRP 21080776820186 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Ttd

Iskandar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21960346030574

Ttd

Aditya Wicaksono, S.H.  
Kapten Chk NRP 11100004840584

Panitera Pengganti

Ttd

Amiruddin, S.H.  
Letda Chk NRP 21080776820186

Hakim Ketua,

CAP/Ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.  
Letkol Laut (H) NRP 14131/P

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 67-K/PM.III-19/AD/II/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)